

1500808-43.2020.8.26.0417

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALINE AMARAL DA SILVA

Comarca: Paraguaçu Paulista

Foro: Foro de Paraguaçu Paulista

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 03/10/2022

... Penal - Procedimento Sumaríssimo - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

RODRIGO DE SOUZA SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALINE AMARAL DA SILVA

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95.
DECIDO.

Verificando os autos, evidencia-se que está ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Paraguaçu Paulista

Foro de Paraguaçu Paulista

Juizado Especial Cível e Criminal

Av. Siqueira Campos, 1429, . - Centro

CEP: 19700-000 - Paraguacu Paulista - SP

Telefone: (18) 3361-2844 - E-mail: paraguacujec@tjsp.jus.br

1500808-43.2020.8.26.0417 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500808-43.2020.8.26.0417

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

RODRIGO DE SOUZA SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALINE AMARAL DA SILVA

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95.

DECIDO.

Verificando os autos, evidencia-se que está prescrita a pretensão punitiva estatal, com base na pena em abstrato cominada ao ilícito previsto no artigo 28 da Lei 11343/06, que prevê pena máxima de 10 meses de prestação de serviços à comunidade. Nos termos do artigo 30 da Lei 11343/06, verifica-se que prescreve em dois (02) anos o delito em questão.

O prosseguimento do processo mostra-se inútil, pois prescrita a pretensão punitiva estatal, não há mais interesse na demanda.

Em face do exposto, com fundamento no art. 30 da Lei 11343/06 e no art. 107, inciso IV, do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do autor do fato RODRIGO DE SOUZA SANTOS, o que faço por reconhecer a ocorrência, na espécie, da prescrição da pretensão punitiva estatal, com base na pena abstratamente cominada ao ilícito.

Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Paraguacu Paulista, 30 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA